

1501561-12.2021.8.26.0628

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214230/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 19499405 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1012/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2214230 - 01º D.P. EMBU DAS ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

1ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, nº 855, Jardim Arabutan - CEP 06803-270, Fone:

(11) 4506-1842, Embu das Artes-SP - E-mail: embu1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501561-12.2021.8.26.0628

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2214230/2021 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 19499405 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 1012/21/426 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES, 2214230 - 01º D.P. EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS PAULO SOARES TORMA

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 19 de abril de 2022, às 13:30h, na sala de audiências da 1ª Vara Judicial do Foro de Embu das Artes, Comarca de Embu das Artes, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Rodrigo Aparecido Bueno de Godoy, comigo Escrevente ao final nomeado(a), foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais e, tendo em vista as restrições de acesso de pessoas aos prédios dos fóruns em virtude da pandemia do Covid-19, considerando o Provimento CSM nº 2564/2020, bem como o Comunicado CG nº 284/2020 com orientação para realização de audiências virtuais através da utilização da ferramenta Microsoft Teams, excepcionalmente por meio de audiência mista, verificou-se a presença virtual do(a) representante do Ministério Público, Dr(a). Marcela Figueiredo Brechara Ferro, do réu LUIS PAULO SOARES TORMA,. Presentes em sala de audiência a

Advogado(a), Dr.(a) Vanessa Aparecida Santos, bem como as testemunhas de acusação, Srs. Marcos Gama e Alexandre de Farias. Iniciados os trabalhos da presente audiência, pelo MM. Juiz foi determinado que os depoimentos das testemunhas, bem como o interrogatório do réu fossem gravados por meio de sistema de captação audiovisual, liberando-se a mídia via certidão a seguir. Dada a palavra às partes para se manifestarem, por elas foi dito que nada tinham a requerer. A seguir, pelo(a) MM. Juiz(a) foi proferida a seguinte deliberação: Vistos. Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução processual. A seguir pelas partes foram apresentadas alegações finais oralmente, sendo gravado pelo sistema audiovisual, juntando a mídia a seguir. A seguir pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos, LUIS PAULO SOARES TORMA foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, por conta do fato descrito pela acusação ocorrido no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 8:30 horas, na Rua José Linhares, 27, Pirajussara - Embu das Artes. A denuncia foi recebida (fls. 101/102) em 18 de agosto de 2021. O réu foi citado (fls. 141) e ofereceu resposta a acusação, conforme (fls. 149/150). Na presente data, realizada a instrução com a oitiva de testemunhas e realização do interrogatório. As partes se manifestaram, conforme consta em gravação anexa. É o relatório do essencial. Fundamento e Decido. A materialidade encontra-se demonstrada conforme o laudo de exame químico toxicológico (fls. 103/105). A autoria também se mostra certa. O acusado nega a pratica do delito. Afirmado que em nenhum momento visualizou apreensão de drogas. Afirmo que nada de ilícito foi encontrado consigo, sendo que os guardas estiveram em sua residência e nada encontraram. Nega qualquer envolvimento com os adolescentes que foram apreendidos. As testemunhas Marcos Gama de Araújo e Alexandre de Farias garcia, guardas municipais, esclareceram que foram até o local, e constatarem a presença do réu, o qual se encontrava junto a outras duas pessoas, seno que puderam visualizar o momento em que ele dispensou a sacola que continha as drogas, tentando empreender fuga. A versão do acusado não se mostra suficiente para afastar a versão uníssona apresentada pelos guardas. As circunstancias, no presente caso, militam em seu desfavor, na medida em que nada produziu para afastar a versão apresentada por aqueles que realizaram a sua prisão. Ademais, os guardas municipais são agentes públicos e, na forma do art. 37 da CF, atuam pautados pelos princípios da legalidade e moralidade, não havendo indícios de que conheciam o acusado anteriormente ou de que possuíssem qualquer motivo para prejudica-lo. É o que basta para condenação, sendo evidente o envolvimento do acusado no exercício do comércio ilícito de drogas. Passo, portanto, a dosimetria da pena. Na primeira fase, constata-se que o réu apresenta maus antecedentes (fls. 115 - processo 0008920-66.2013.8.26.0176 da 3ª vara Judicial de Embu das Artes) sendo as demais circunstancias do artigo 59, do CP., favoráveis, bem como as circunstancias previstas no artigo 42 da Lei de Drogas. Desta forma, procedo ao aumento da pena base em 1/6, totalizando 05 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa. Na segunda fase, constato a existência de circunstancia agravante consistente na reincidência especifica (fls. 115 - processo 0011700-42.2014.8.26.0176 da 3ª Vara Judicial de Embu das Artes) sendo de rigor o aumento da pena em 1/4, chegando ao montante de 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 728 dias-multa. Neste mesmo momento, não se verifica qualquer circunstancia atenuante. No terceiro estágio, não verifico qualquer causa de aumento de pena, pois as testemunhas, na presente ocasião, não declinaram qual era, efetivamente, a participação dos adolescentes na empreitada criminosa. Também se revela impossível a aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei 11343/06, em virtude da reincidência. O regime será o inicial fechado por conta da disposição expressa da Lei dos crimes hediondos, por conta dos maus antecedentes e pera reincidência. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida em juízo, para declarar LUIS PAULO SOARES TORMA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O a pena 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, cada qual fixado em seu valor mínimo legal, reajustado quando da execução e desde a pratica delituosa. O montante de pena aplicada e a espécie de delito vedam qualquer

substituição ou favor legal ao condenado, considerando-se ser assemelhado a hediondo. Oportunamente, com o trânsito em julgado, oficie-se a Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República. Recomenda-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda presentes os requisitos da prisão preventiva, quais sejam, o "fumus comissi delicti", consistentes em indícios de autoria e prova da materialidade, máxime diante de um decreto condenatório. Também presente o "periculum libertatis" necessário, pois, preso até o presente momento, em liberdade, são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, considerando-se a pena substancial a ser descontada. Além de necessária para a garantia da ordem pública, pois a soltura do réu causa intranquilidade na sociedade, tão assolada com os crimes de tráfico que destroem a família e ensejam a prática de outros crimes que, como sói acontecer, praticados por usuários para que possam manter o seu vício atentando contra o patrimônio alheio. Autorizo a destruição do entorpecente apreendido, de acordo com o artigo 32, § 2º da mencionada lei. Considerando que o Ministério Público se ausentou do ambiente virtual, para que tome conhecimento formal desta sentença, abra-se vista. Por fim, após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de honorários à defensora nomeada, especificando-se os atos por ela praticados. Intime-se o réu, expeça-se mandado para tanto. Concedo os benefícios da justiça gratuita, dada a hipossuficiência notória do acusado, considerando, ainda, o fato de ser defendido por Advogada nomeada, de modo que está isento da taxa judiciária prevista no art. 4º, § 9ª, a, da Lei 11.608/03. NADA MAIS. Este termo deixa de conter todas as assinaturas dos participantes, tendo em vista que a audiência ocorreu de forma mista. Eu, Magna Celestino Vidal, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Defensor(a):